

O Aparelhamento Político e o Uso de Lawfare nas Eleições do Equador: Uma Análise Profunda

As eleições presidenciais de 2025 no Equador têm sido marcadas por uma série de eventos que levantam preocupações sobre a imparcialidade e a integridade do processo democrático. O governo liderado por Daniel Noboa enfrenta acusações de aparelhamento político, uso de recursos públicos para fins eleitorais e perseguição judicial contra opositores. Este artigo analisa detalhadamente os acontecimentos recentes, que demonstram como essas práticas podem comprometer a justiça, liberdade e transparência das eleições.

O Uso de Lawfare Como Ferramenta Política

O *lawfare*, ou uso estratégico do sistema judicial para perseguir adversários políticos, tem sido uma característica marcante do atual cenário político equatoriano. Diversos casos recentes ilustram essa prática:

1. Prisão Preventiva do Prefeito de Guayaquil

Em 9 de abril, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva do prefeito Aquiles Álvarez, sob acusações relacionadas ao caso "Triple A". No entanto, críticos apontam que o processo carece de justificativas legais sólidas e parece ser motivado politicamente. Álvarez é uma figura importante da oposição, e sua prisão em meio ao período eleitoral levanta suspeitas sobre o uso do sistema judicial como ferramenta para silenciar adversários.

2. Cassação do Prefeito de Quito

O Tribunal Contencioso Eleitoral (TCE) reabriu um processo contra Pabel Muñoz, prefeito de Quito, baseado em uma infração eleitoral já julgada em 2023, pela qual ele havia pago multa. Essa ação levanta dúvidas sobre a imparcialidade do TCE e reforça a percepção de perseguição política contra líderes opositores.

3. Destituição da Vice-Presidente Verónica Abad

A vice-presidente foi destituída sob alegação de abandono de suas funções por três dias. Essa decisão viola claramente a Constituição equatoriana, que estabelece que apenas a Assembleia Nacional pode julgar presidentes e vice-presidentes. Além disso, sua destituição impede que ela assuma o cargo caso Noboa se licenciasse para concorrer à reeleição, consolidando ainda mais o controle político do atual governo.

Esses casos exemplificam como o sistema judicial tem sido utilizado para desestabilizar lideranças opositoras e fortalecer o poder do governo.

Uso Eleitoral de Recursos Públicos: Uma Estratégia Calculada

Outro aspecto preocupante é o uso ostensivo de recursos públicos para fins eleitorais. Desde janeiro de 2025, o governo Noboa tem anunciado uma série de decretos executivos que concedem benefícios financeiros significativos à população:

- **Decretos Próximos às Eleições**

Em março, às vésperas da eleição, foram emitidos decretos executivos que criaram programas e incentivos financeiros:

- Decreto 576: Programa de incentivo ao empreendedorismo com bônus de US\$ 1.000.
- Decreto 583: Expansão dos bônus para empreendedores.
- Decretos 584 e 585: Compensações econômicas de US\$ 500 para membros das Forças Armadas e da Polícia Nacional.

- **Gastos Públicos Elevados**

Desde o início do ano, Noboa anunciou 14 decretos relacionados a benefícios sociais e incentivos econômicos, totalizando US\$ 518 milhões em custos ao Estado. Esses gastos coincidem com o período eleitoral, levantando suspeitas sobre sua finalidade.

- **Corte nos Repasses às Prefeituras Opositoras**

Além dos benefícios direcionados à população, o governo federal tem atrasado ou cortado repasses constitucionais para prefeituras controladas pela oposição. Enquanto isso, aliados políticos recebem os fundos regularmente, criando um ambiente desigual e prejudicando as administrações locais opositoras.

Essas ações demonstram um uso estratégico dos recursos públicos para influenciar diretamente os resultados eleitorais.

Estado de Exceção: Controle Social Disfarçado

O estado de exceção declarado pelo governo Noboa em várias províncias também levanta preocupações sobre seu impacto nas eleições:

- **Suspensão de Direitos Fundamentais**

O decreto executivo suspende direitos como liberdade de reunião e trânsito em várias regiões do país. Embora justificado pela "grave comoção interna", críticos apontam que essas medidas restringem direitos fundamentais em um momento crucial para a democracia.

- **Mobilização das Forças Armadas e Polícia Nacional**

A mobilização das forças de segurança durante o estado de exceção pode ser interpretada como uma tentativa de criar um ambiente intimidatório para os eleitores e opositores políticos.

Essas medidas reforçam a percepção de controle social exercido pelo governo durante o período eleitoral.

Narrativa Oficial: A Retórica Antidemocrática

Além das ações concretas, o discurso oficial também contribui para minar a confiança no processo eleitoral:

- Noboa declarou publicamente que não reconheceria os resultados caso perdesse as eleições, sugerindo fraude como única explicação possível para uma eventual derrota.

- Essa retórica polarizadora não apenas deslegitima as instituições eleitorais como também cria um ambiente político tenso e hostil.

Preocupação Internacional: Um Alerta Global

A comunidade internacional tem acompanhado com preocupação os eventos no Equador:

- Organizações como COPPPAL, União Europeia (UE), Mercosul e OEA expressaram estranheza diante das manobras políticas realizadas pelo governo.
- Delegados internacionais foram impedidos de atuar como observadores nas eleições em última hora, levantando dúvidas sobre a transparência do processo.
- Jornais internacionais têm publicado críticas contundentes ao cenário político equatoriano, enquanto políticos estrangeiros presentes no país relataram dificuldades em obter credenciais para monitorar as eleições.

Esses eventos chamam atenção global para as irregularidades no processo eleitoral equatoriano.

Eleições Marcadas por Desigualdade

Embora não se possa afirmar categoricamente que há fraude nas eleições equatorianas, os eventos descritos indicam um cenário onde as condições não são justas nem democráticas. O uso sistemático do sistema judicial contra adversários políticos (lawfare), o desvio estratégico dos recursos públicos para fins eleitorais e as restrições impostas por estados de exceção criam um ambiente desfavorável à competição política saudável.

Além disso, a retórica oficial antidemocrática e as preocupações internacionais reforçam a percepção de que as eleições estão longe de ser transparentes ou livres. O Equador enfrenta um momento crítico em sua história democrática, exigindo atenção tanto nacional quanto internacional para garantir que os princípios democráticos sejam preservados.

Finalizando

Dois fatos ocorridos no dia da eleição chamaram especialmente a atenção e geraram grande preocupação. O primeiro foi a presença ostensiva das Forças Armadas, equipadas com armamento pesado, nos locais de votação e também nas coletivas do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), criando um ambiente de intimidação incomum para um processo democrático. O segundo aspecto diz respeito ao resultado das urnas: apesar das alianças políticas firmadas por Luisa González no segundo turno, esse apoio não se refletiu em votos, resultando em uma vantagem inesperada para Daniel Noboa, o que levantou questionamentos sobre a normalidade e a transparência do pleito.

Pedro Henrichs

Mestrando em Relações Internacionais no IDP (Instituto Brasileiro de ensino Desenvolvimento e Pesquisa), gestor Público, CEO da Henrichs Consultoria, Sec.

Executivo Regenera Brasil, Ex-presidente do Fórum de Juventude dos BRICS, Observador eleitoral há 15 anos, 18 países na América, 4 países na Europa, 1 na África, e 3 na Ásia.